

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופרובסקי
טטיאנה מזרסקי
דבי ביטון
נאור שירי
ולדימיר בליאק
משה טור פז
רם בן ברק
סימון דוידסון
מיכל שיר סגמן
יסמין פרידמן
יוראי להב הרצנו
רון כץ
מירב בן ארי
מטי צרפתי הרכבי

775/25/פ

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון) – שלילת תקצוב ממוסד שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי או בעד סירוב פקודה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3א בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח1) יבוא :

"(ח2) (1) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר החינוך, רשאי להחליט שמוסד חינוך לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף זה לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב אם העומד בראש אותו מוסד חינוכי, המהווה גם סמכות דתית-רוחנית עבור תלמידיו, עשה אחד מאלה :

(א) פרסם ביודעין קריאה פומבית להשתמט משירות ;

(ב) פרסם ביודעין קריאה פומבית להסית לרדיפה, השפלה, עוינות או אלימות, כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע, מין, נטייה מינית, דת, ארץ מוצא, השתייכות לגזע או

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

למוצא לאומי-אתני, או נגד מי שמשרת בשירות;

(ג) פרסם ביודעין קריאה לסירוב פקודה שניתנה על פי כל דין;

בסעיף קטן זה, "שירות" – שירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986², או שירות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014³.

(2) בהפעלת סמכותו לפי פסקה (1), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם, לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א)."

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים למסע הסתה ואלימות כלפי חיילי צה"ל ומשרתי השירות הלאומי אזרחי בקרב המגזר החרדי, וכן לעלייה במספר התלונות וכתבי האישום בשל תקיפת חיילים חרדים. בתוך כך דווחו עשרות מקרים של תקיפת חיילים חרדים, מיצגי שנאה ומודעות הסתה. ההסלמה בעוונות כלפי חיילים חרדים והפחד מפני תגובת הזרמים הקיצוניים בחברה החרדית הובילו לכך שמאות חיילי צה"ל ביקשו פטור מלבישת מדים ביציאה מהבסיס והם נאלצים לפשוט את מדיהם לפני כניסה לשכונות חרדיות. חיילים רבים דיווחו כי בתי ספר מסרבים לקבל את ילדיהם לשירותיהם, וכי הם נתונים למסע הפחדה מתמיד.

במקביל להתמודדות במישור הפלילי כנגד תוקפי חיילים כאמור, על המדינה לוודא כי מוסדות החינוך אשר מהווים גם סמכות דתית-רוחנית יפסיקו את מסע ההכפשה וההסתה, ובכל מקרה לא ייהנו מתקציבי המדינה שעה שהם קוראים להשתמטות מהצבא או מכפישים ומסיתים נגד חיילים.

כיום, חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לא נותן מענה לאותם מקרים וכך ראשי מוסדות החינוך הללו, חומקים מאחריות על דבריהם ומההשלכות האלימות של דבריהם. לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר החינוך, יהיה רשאי לשלול את התקציב לאותה שנה ממוסד ציבורי שהוא מוסד חינוך שהעומד בראשו מסית נגד שירות צבאי, לאומי או אזרחי או קורא לסירוב פקודה, וכן ממוסדות המכפישים ומסיתים נגד שירות צבאי של נשים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3960/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5401/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד (פ/793/22).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

³ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.